

통 보 사 항

1. 제 목 : 임차주택 전세권 설정에 관한 사항

2. 관계기관 : ▶▶

3. 내 용 : 우리 공단에서는 연고지 이외의 지역에 신규채용 또는 전보된 임·직원들에게 안정적인 근무환경을 제공하기 위하여 「임차주택 지원 및 관리지침」을 마련하고 이에 따라 임차주택의 계약, 권리보전 및 관리운영 등 제반사항을 규정하고 있습니다.

위 지침 제8조(계약방법 및 계약기간) 제1항에는 임차주택은 “주택 소유주”와 “공단 이사장”을 당사자로 하여 전세권을 설정함을 원칙으로 하고, 공단 본사 ◇에서는 “임차주택 전세계약체결 시 추가 작성사항(◇-1572, '18.5.30.)”를 통보하여 임차주택 전세계약 체결 시 계약기간 만료 이후에도 前 전세기간과 같은 존속기간을 보장받을 수 있도록 전세계약서 특약사항을 추가 작성하여 전세권 존속기간을 정하지 않음에 따른 전세권 소멸의 경우를 사전 예방하도록 하고 있습니다.

또한 민법 제186조(부동산물권변동의 효력)에 따르면 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 발생하며 같은 법 제312조(전세권의 존속기간) 제4항에는 건물의 전세권설정자(임대인)가 전세권의 존속기간 만료전 6월부터 1월까지 사이에 전세권자(임차인)에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 보고 이 경우 전세권의 존속기간은 그 정함이 없는 것으로 본다고 되어 있으며 제313조(전세권의 소멸통고)에 전세권의 존속기간을 약정하지 아니한 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다고 되어 있습니다.

따라서 위 관련 법, 지침과 본사 ◇ 시행문서에 따라 전세권 존속기간을 정하지 않음에 따른 전세권 소멸의 경우를 대비하고, 임차주택의 전세권 존속기간을 보장 받을 수 있도록 전세계약서에 전세기간을 연장하는 등 전세권등기의 변경 등 조치를 취하여야 합니다.

그런데, ►► 종합감사 시 임차주택 전세권 권리보전 실태를 확인한 결과, 2018.6.30.일자로 수원시 장안구 ㄱ에 위치한 임차주택의 전세권 존속기간이 만료되었는데도 묵시적 갱신의 사유로 전세권 설정등기를 변경하지 않아 권리보전을 유지하지 않은 채 임차중인 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ►►장은

- 임차주택의 전세권 존속기간이 만료된 경우 전세권 설정 등기를 연장 또는 변경하는 등 조치를 취하거나, 전세계약기간 갱신 시에 존속기간 만료 후에도 前 전세기간과 같은 존속기간을 보장받을 수 있도록 특약사항을 추가 작성하여 전세존속 기간을 정하지 않음에 따른 전세권 소멸의 경우를 예방하시기 바랍니다.(통보)